



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° LC1464 2025

Tocache, 15 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025187282, que contiene el Memorando N° 271-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 11 de marzo 2025, y demás antecedentes adjuntos, el Expediente Judicial N° 00035-2020-0-2209-JM-CI-01, a favor de **Demetrio APAESTEGUI RODRIGUEZ** con DNI N° 27382459, en un total de cincuenta y ocho (58) folios útiles; y,



CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, la bonificación especial por concepto de Preparación de clases y evaluación, es un beneficio relacionado al equivalente al 30% de la remuneración total que corresponde como docente; sin embargo en caso sea personal Directivo o Jerárquico, así como el personal docente de la Administración de la Educación y el personal docente de Educación Superior, perciben además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total. Todo ello de conformidad con lo contemplado en el Art. 48 de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, Ley del Profesorado, concordante con lo establecido por el primer párrafo del artículo 210 del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90- ED;

El Decreto Ley N° 25920, establece que los intereses legales que corresponde pagar por deudas de carácter laboral, es el interés fijado por el Banco Central de





Resolución Directoral N° 1464 2025

marzo de 2024, por tales fundamentos La Sala Mixta descentralizada y de apelaciones de la provincia de Mariscal Cáceres – Juanjuí, Confirmaron la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la Resolución N° 10 de fecha 25 de abril de 2023, **requiere** su ejecución mediante resolución N° 17 de fecha 3 de setiembre del 2024, emitida por el Juzgado Civil de Tocache

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaída en el expediente Judicial N° 00035-2020-0-2209-JM-CI-01 a favor de **Demetrio APAESTEGUI RODRIGUEZ**; con DNI N° **27382459**, el *Pago del reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o integra. De esta misma manera se pague la bonificación especial por desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión, sobre la base del 5% adicional en ese sentido,* reconocer el pago de los reintegros de los devengados generados por la indebida aplicación del D.S.051-91-PCM, desde el **21 de mayo de 1990 al 31 de marzo del 2008**, así como los intereses legales que le correspondería al demandante, sin costas ni costos, siendo **fundada en parte** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 10 de fecha 19 de setiembre de 2023; y **requiriendo** su ejecución mediante Resolución N° 17 de fecha 03 de setiembre de 2024, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. y con el monto calculado en el **Informe N° 030 - 2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS** de fecha 10 de marzo de 2025, el cálculo de la liquidación de monto devengado es de **Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Seis 57/100 Soles (S/ 48,276.57)**, y por documentos de gestión la suma de **Quinientos Setenta y Dos con 21/100 soles (S/ 572.21)**.

NOMBRE Y APELLIDO DEL DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL	PERIODO	DEVENGADOS
Demetrio APAESTEGUI RODRIGUEZ	N° 00035-2020-0-2209-JM-CI-01	N° 3190-2024-GRSM/DRE	<u>21 de mayo 1990 al 31 de marzo 2008</u>	30% S/ 48,276.57 y 5% S/ 572.21



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 0014642025

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 000385 de fecha 19-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de diciembre del 2012 reconocido a favor de **Demetrio APAESTEGUI RODRIGUEZ** en aplicación del DS.051-91-PCM. Resolución Judicial N° 10 de fecha 5 de setiembre 2024 asignada en el Expediente Judicial N° 00068-2023-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto-Sede Tocache



ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.



ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, de acuerdo a Ley, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH